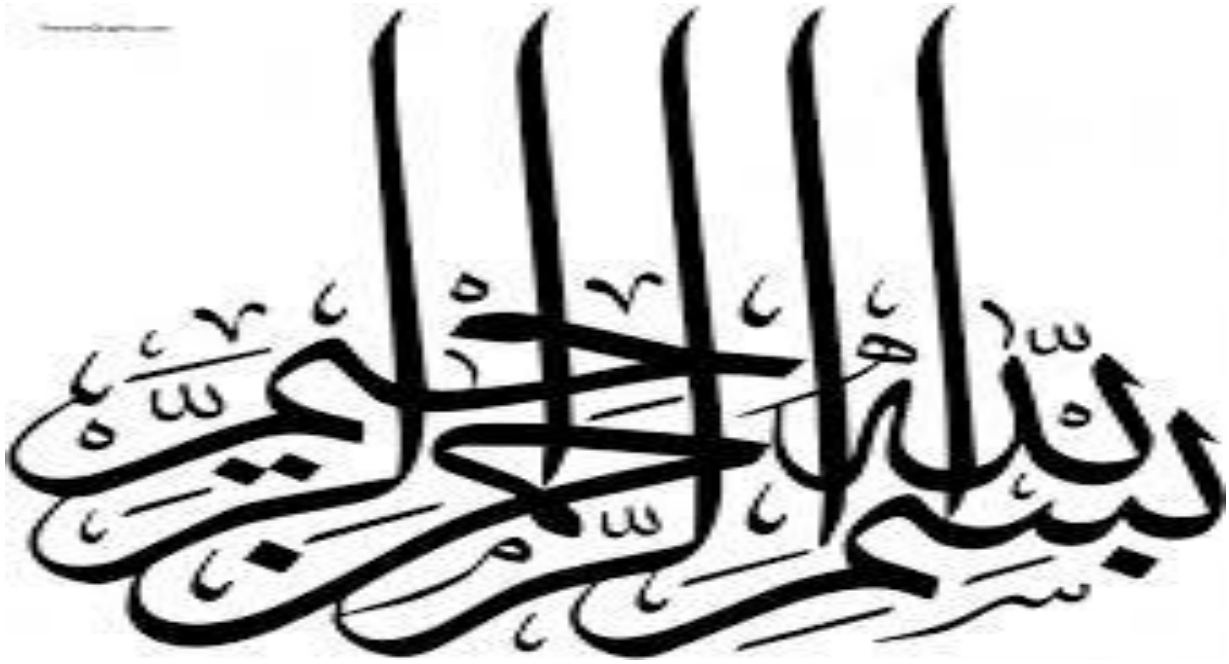
الانتخابات العصرية على ضوء المقاصد الشرعية

مختار بشير جيدي

طالب في الدراسات العليا في جامعة راف بكينيا


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال.

فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا،والملك والدين توأمان
فالدين أصل والسلطان حارس ،وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع
ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان.

الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام.

ونحن سياسيون منذ خلقنا،لأننا مسلمون منذ نشأنا،وما الإسلام الصحيح بجميع مظاهره إلّا السياسة في أشرف مظاهرها،وما المسلم الصحيح إلّا المرشح إلالهي لتسيير دفّتها أو لترجيح كفتها ،فإذا نام النائمون منا،حتى سلبت منهم القيادة،ثمّ نزعت منهم السيادة فإنّا إن شا الله كفارة الذنب.

العلّامة محمد البشير الإبراهيمي/رئيس جمعية علماء الجزائر. بعد مؤسسها الأول الإمام المجاهد عبد الحميد ابن باديس.

المقدمة.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحبيب الشفيع وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين.

منطلقات منهجية لهذه الدراسة ،تنطلق هذه الدراسة معالم منهجية يراها الباحث ضرورة لمسيرة بحثه خلال هذه الوريقات وهي بالجملة تتخلخص كالآتي:

١-التجرد عن القناعات المسبقة والميولات الفكرية والفقهية حسب الإمكان إلّا بعد مقارنة الأراء .

٢-من خلال تناولي لهذه القضية سأبني رؤيتي الفقهية والفكرية على ضوء مفهومات التالية

أ-الظواهر الشرعية وعمومات الكتاب والسنة.

ب-الالتفات المتعمّق إلى مبدأ المصالح والمفاسد.

جـ-السوابق الفقهية واجتهادات السياسية لأئمة الاسلام.

د- الحوادث السياسية في تاريخ الإسلامية.

هـ-اعتار المغيرات السياسية وتطورات الأحداث (المستجدات السياسية) اعتبار الواقع والمآل.

ز-عرض الأقوال مع مقارنة الأدلة والانصاف بينها حسب الإمكان.

هيكل البحث

وفيه مبحثان:وعشرة مطالب

المبحث الأول:مفهوم الانتخابات:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول:مفعوم الانتخابات لغة.

المطلب الأول:مفهوم الانتخابات اصطلاحاً.

المطلب الثالث:التكييف الفقهي للانتخابات العصرية.

المطلب الرابع:اتجاهات الإسلامين في تغيير الواقع.

المبحث الثاني:الحكم الشرعي في عملية الانتخاب.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول:هل طرائق الحكم في الشرع متوقف على النص أم متروك للأمة.

المطلب الثاني:هل الانتخابات نازلة أم كانت معروفة في عهد التشريع؟.

المطلب الثالث:أراء العلماء في عملية الانتخابات وأدلة كل قول.

المطلب الرابع: اختلاف العلماء في مشاركة الانتخابات.

المطلب الخامس: موجز أدلة القائلين بالجواز.

المطلب السادس:موجز أدلة القائلين بالمنع.

المطلب الأول:الانتخابات لغة.

انتخب خماسي أصله نخب قال في (اللسان).

نخب: انتخب الشيء:اختاره والنخبة مااختاره منه

ونخبة القوم ونخبتهم خيارهم.

قال الأصمعي: يقال هم نخبة القوم بضم النون وفتح الخاء.

ويقال: جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم.(١).

النخبة بالضم: المنتخبون من الناس المنتقون.(٢).

هذا وتكاد معاجم اللغة وقواميس العربيةتتفق بتفيسرها لكلمة

الانتخاب (بالاختيار والانتقاء أوالاصطفاء، وإن كانت تضيف بعض المصادر إلى معان أخرى لهذه الكلمة.

---

(١)ابن سيده المرسي ت(٤٥٨هـ) المحكم والمحيط الأعظم/تحقبق/ عبد الحميد هنداوي/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م،(٥/٢٢١-٢٢٢). ابن منظورالأفريقي/لسان العرب/الناشر: دار صادربيروتالطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ(١/٧٥١-٧٥٢). مرتضى الزبيدي ت(١٢٠٥)تاج العروس من جواهر القاموس/تحقيق/: مجموعة من المحققين/دار الهداية،(٤/٢٤٦).

(٢)ابن سيده/المحكم والمحيط الأعظم/(٥/٢٢١-٢٢٢).

المطلب الثاني:الانتخابات اصطلاحاً.

التعريف الأول: طريقة يختار فيها المواطنون أو بعضهم ممن يرضون ويتوصل من خلالها لتحديد المستحق للولاية أوالمهمة المنتخب فيها(١).

التعريف الثاني: إجراء قانوني يحدد نظامه ومكانه في دستور او برنامج أولائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة لعضويتها ونحو ذلك(٢).

التعريف الثالث:ويمكن أن يقال:إنّها عملية تنافسية بين شخصين أو أكثر ليعطي المواطن صوته أحد المنتافسين لتقرير مسيره في بعض نواحي الحياة، وهذا التعريف هو الأشمل في نظر الباحث.

المطلب الثالث :التكييفي الفقهي لعملية الانتخاب.

اختلف فقهاء المعاصرون المجيزون في المشاركة السياسية لتخريج الفقهي لعملية الانتخابات وحقّ لهم أن يختلفوا إذ المسألة نازلة عصرية وخلاصة أرائهم تتلخص إلى الآتي:

الرأي الأول: يرى أن لانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في تسيير الأمور ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب عملية توكيل، يذهب الشخص الى مركز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه (٣).

الرأي الثاني:يرى أن نظام الانتخاب أوالتصويت في نظر الإسلام فهو (شهادة) من الناخب للمرشح بالصلاحية فيجب أن تتوفر صاحب الصوت ما يجب أن تتوفر في الشاهد من الشروط كالعدالة ومرضي السيرة(٤).

إلّا أنّ هذا الفريق حين رأى تشدد الفقه الإسلامي في اشتراط العدالة للشاهد ذهب إلى نظرية تخفيف شروط العدالة بما يناسب المقام يقول الشيخ القرضاوي:ويمكننا أن نخفف شروط العدالة وأوصافها بما يناسب المقام....ولا يستبعد إلاّ من أثبت عليه القضاء جريمة مخلّة بالشرف(٥).

---

(١)فهد العجلان/الانتاخات وأحكامها في الفقه الإسلامي/١٤.

(٢) محمد الإمام/تنوير الظلمات في كشف مفاسد وشبهات الانتخابات/٣٣

(٣)الدكتور مصطفى السبيعي//المرأة بين الفقه والقانون/١٢٤

(٤)يوسف القرضاوي/من فقه الدولة في الإسلام/١٣٧

(٥)يوسف القرضاوي/من فقه الدولة في الإسلام/١٣٧

المطلب الرابع:اتجاهات الإسلاميين في تغيير الواقع.

باستقراء آراء العاملين للإسلام اليوم ومناهجهم الدعوية نجد أنهم ينقسمون إلى أربعة مناهج أساسية وهي كما يلي:

أ- الاتجاه المسلّح.

الفكر الذي أطلق عليه أصحابه فكر الجهاد وهو يقوم باختصار على وجوب حرب الأنظمة القائمة الآن بالسيف، وإزالة الحكومات القائمة بالقوة، واستباحة قتالهم ومن يترسون بهم جيش وشرطة وأعوان ومخابرات، وأن هذا هو السبيل لإقامة حكم الله في الأرض، ويرى المنتمون إلى هذا الفكر أن القبول بالمناصب العامة، والدخول في المجالس التشريعية كفر وردة .. ويوسع هؤلاء أيضاً مدلول الجهاد ليشمل كل من يهاجم الإسلام وينتقده،يقول أحدهم:"اخترت منهج القاعدة لأنهم سلكوا منهج الجهاد،والجهاد هو الوسيلة المنصوص عليها في طرد الذّل وعودة العزّة للأمة(١).

هذا وقد طرأ تغيير في المنهج والموقف على بعض زعماء هذا التيار بعد أحداث ربيع العربي حيث توقفوا في تكفير الإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات ومن هؤلاء الشيخ أبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي والدكتور أيمن الظواهري،ومفكر الجهادي أستاذ محمد ابن عبد الله وغيرهم من قيادات التيار الجهادي والحركة الليبية المقاتلة التي أصبحت جزء من المعادلة السياسية وإشادة بعض زعماء القاعدة لهم خير مثال على التراجع الفكري والمنهجي لدى هذا التنظيم .

ب- الاتجاه التنويري:

وفريق آخر يرى أن النظام الديمقراطي لا يناقض الدين بل يوافق الإسلام، وأنه لا يختلف عن الشورى، وأن الحكومات القائمة تطبق الإسلام في الكثير وتخالفه في القليل، وهذا الفريق مستعد للتنازل عن كثير من أحكام الإسلام، كتولي المرأة للولايات العامة، ومعاملة غير المسلمين على قدم المساواة مع المسلمين،

(١)محمد عمير الكلوي العولقي/لماذا اخترت بالقاعدة/ الطبعة الأولى/١٤٣١هـ ٢٠١٠م/ص١٠.

وإباحة أنواع مما يسمى بالفن كالغناء، والموسيقى، وإباحة أنظمة البنوك الربوية القائمة، وإسقاط الفروق العقائدية بين طوائف الإسلام، وفتح باب الاجتهاد لتجاوز كثير من أحكام السنة، والإجماع، وجعل العقل والمصلحة الحَكَم والفيصل في الحكم الشرعي. وهذا الفريق من الدعاة والعلماء يملكون منهجاً لتبرير الواقع وتسويق الإنحراف القائم أكثر مما يملكون منهجاً لتغيير الواقع نحو الإسلام ومن زعماء هذا التيار الشيخ محمد عبده وأستاذ المفكر محمد عمارة،والفقيه القانوني محمد سليم العوا، وأستاذ راشد الغنوشي والدكتور حسن الترابي وكتاب(من فقه الدولة في الإسلام) للقرضاوي يميل نحو هذا الاتجاه وإن لم يكن مثل هؤلاء في التعامل مع النصوص وتراث أئمة الإسلام.

ج– اتجاه التصفية والتربية.

والفريق الثالث من الدعاة اليوم هو الفريق الذي لا يملك تصوراً واضحاً لتغيير الواقع، ولا كيفية التعامل مع الواقع القائم وهو يُؤْثِر العزلة والانتظار، ويرى أنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضالة المنشودة وهي التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية أو على الأقل بعضها أو التبعية المطلقة للغرب، إلا بأن نعرف ما يتآمرون به أو ما يجتمعون عليه لنحذره ونحذر منه حتى لا يستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم الإسلامي وهذا لا يكون جزء منه إلا بتربية الشباب تربية عقائدية علمية منهجية قائمة على أساس التصفية للإسلام من الشوائب التي علقت به ومبنية على قاعدة التربية على الإسلام المصفى كما أنزله على قلب رسول صلى الله عليه وسلم(١).

ومن هذا الفريق الأستاذ المفكر محمد قطب حيث يرى وجوب بناء قاعدة إسلامية ابتداء من بناء الأشخاص ثم الأسرة لتكوين مجتمع صالح يغير الواقع المعاش وهذا المنهج هو اختيار بعض مشائخنا(٢).

---

(١)العلاّمة ناصرالدين الألباني/فقه الواقع/ص١٥.

(٢) هو رأي فضيلة شيخنا الوالد الشيخ محمد عبد أمل حيث اختار هذا المنهج خلال تدريسه لكتاب شرح السنة للإمام المزني وندة علمية منعقدة في مسجده قبل شهور بعنوان :أسس ومقومات لبناء المجتمع الصالح مع مجموعة من الدعاة.

ويرى بعض علماء السلفية العلمية وجوب الابتعاد عن كل مشاركة في الحكومات القائمة الآن سواء كانت ولاية عامة، أو مجلساً تشريعياً.ويرى بعض هؤلاء أن الدخول إلى المجالس التشريعية ابتداع في الدين، وخروج عن منهج سلف الأمة، وقد يطلق بعضهم على من يفعل ذلك بالكفر والردة.

د- الاتجاه الشمولي والتوسعي.

الفريق الرابع من العاملين للإسلام هو الفريق الذي يمكن أن تطلق عليه: العاملون بالإسلام كل الإسلام وهذا الفريق يرى أنه يجب التعامل مع الواقع القائم بما يناسبه، ويعتقد وجوب الأخذ بالإسلام كله، ففي مقام الجهاد المشروع بالسيف دفعاً للكفار، وحماية لأعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم يجب ذلك، وفي مقام تغيير المنكر والأمر بالمعروف يجب ذلك، ويرون أن الإعداد الدائم لحملة الدين والدعاة إلى الله يجب أن يكون عملاً مستمراً دائماً، ويرون أن التربية لا تتحقق إلا من خلال ميادين الجهاد والعمل .. وليس من خلال حلقات العلم وحدها .. بل يجب أخذ العلم والعمل جميعا.([1]).

وهذا الفريق يرى جواز الانتخابات كآلة للتغيير،كما يرى مشروعية قبول الولايات العامة في الحكومات القائمة، ومشروعية الدخول في المجالس التشريعية.وهذ الاتجاه هو الأكثر عددا من حيث الحضور والنشاط بل هو مذهب جماهير أهل العلم في العصر الحديث.

([1]) علي نايف الشحود/مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة/ص١٦.

المبحث الثاني:الحكم الشرعي في عملية الانتخاب.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول:هل طرائق الحكم في الشرع متوقف على النص أم متروك للأمة.

المطلب الثاني: هل الانتخاب نازلة أم كانت معروفة في عهد التشريع؟.

المطلب الثالث:اختلاف العلماء في مشاركة الانتخابات وأدلة كل قول.

المطلب الرابع:أراء العلماء في ترشح المسلم للمناصب في الأنظمة العصرية.

المطلب الخامس:موجز أدلة القائلين بالجواز .

المطلب السادس:موجز أدلة القائلين بالمنع.

المطلب الأول::**هل طرائق الحكم في الشرع متوقف على النص أم متروك للأمة.**

يحسن بنا قبل أن ندخل في غمار المسألة أن نشير أساليب الحكم ووصول الخليفة إلى سدة في تاريخ الإسلام، الإسلام الصحيح ،ثم يتمّ توضيح حكم المسألة هل هي متوقفة على هذه الطرق أم موكولة إلى اجتهاد أهل العلم والرأي.

باستقراء تاريخ الإسلام وخاصة في عهد الرسول عليه السلام وخلفاء الراشدين نجد أن الإمامة كانت تنعقد بأحدى الطرق الآتية:

أحدهما: باختيار أهل العقد والحل.

والثاني: بعهد الإمام من قبل(١)

ولها صورتان:

الصورة الأولى:أن يعهد الإمام في حياته لمن يخلفه في الإمامة بعده فيختار الإمام للمسلمين أصلح الناس وهي طريقة التي صار بها عمر ابن الخطاب الخليفة الراشدأميراً للمسلمين.

الصورة الثانية:أن يعهد الإمام بالخلافة إلى مجموعة معينة من الناس من أهل الحلّ والعقد ليحددوا الخليفة من بينهم وهي الطريقة ألتي تمّ الاختيار بها الخليفة الراشد عثمان ابن عفان(٢).

أما طريقة القهر والغلبة فهي ليست طريقا للحكم وإنما اضطرّت الأمة إليه ترجيحا لجانب المصلحة وإذعانا لما فرضه الواقع.

ومعلوم عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يوص الخلافة لأحد من بعده قال القاضي أبوبكر ابن العربي:"وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد يكون من بعده(٣)وهذا يعني أنّ طريقة انتخاب الرئيس(الإمام)موكول بخيار الأمّة وأعيانها وهم أهل الحلّ والعقد في المفهوم الفقهي، وصنّاع القرار في مصطلح العصري إذ بموت الرسول

---

(١)القاضي أبو الحسن الماوردي ت(٤٥٠)/الأحكام السلطانية/الدكتور أحمد المبارك البغدادي/الناشر/مكتبة دار ابن قتيبة بالكويت/الطبعة الأولى/١٤٠٩هـ ١٩٨٩م /ص٦.

(٢) الانتخابات وأحكامها في الفقه الاسلامي/ص٣٢٧-٣٢٨.

(٣)ابو بكر ابن العربي/العواصم من القواصم/الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/السعودية/الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ.(١٨٥).

عليه السلام انقطع الوحي والتشريع، والحقيقة التي ينبغى ان نصدع بها أن البيعة حق لمجموع الأمّة ولا تصح بيعة إلّا برضى الأمة كحال جميع العقود التي يشترط فيها رضا العاقدين، ويؤكد ذلك قول ابن عمر رضي الله حين طلب معاوية رضي الله عنه مبايعة ابنه يزيد"إنما أنأ رجل من المسلمين ، أدخل فيما دخل فيه المسلمون.....والله لو أنّ الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما تدخل فيه الأمة([1])"وهذا أمر يكاد يكون مقطوعا به عند فقهاء الساسية في الإسلام،،كالماوردي،وأبو يعلى الحنبلي، والجويني وابن تيمية وغيرهم،

قال أبو يعلى الفراء: إنّ الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين([2]). يقول ابن تيمية حين كان يتحدث أنّ بيعة بعض الأمّة غير كاف لشرعية الإمام فضلاً عن استخلاف إمام قبله "وعثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، ولم يتخلف عن بيعته أحد.ونقل عن الإمام أحمد قوله: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم..... وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه، ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما"([3]).

([1])حاكم المطيري/الحرية أو الطوفان ٢٦

([2]) القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلي(٤٥٨) الأحكام السلطانية/تحقيق/ محمد حامد الفقي/ الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان(الطبعة : الثانية ، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠٠ م.(٢٥).

(٣) تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية/ تحقيقي/محمد رشاد سالم/ الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦م(٥٣٢/١).

المطلب الثاني: هل الانتخابات نازلة أم كانت معروفة في عهد التشريع؟.

التنبيهان:

التنبيه الأول:الفرق بين مسألة الانتخابات ومشاركة الحكم،

والانتخابات كما مرّ معنا هي تنافس الشخص مع الآخر ليصبح عضوا في النظام الحاكم في البلد،وأما المشاركة فقد تكون بالانتخابات وتكون بترشيخ من الدولة ليقلّد الشخصُ منصباً من المناصب كالوزارة والبلديات وغيرها، وإن كانت النتيجة واحد التي هي كون الشخص عضوا من نظام غير إسلامي إلّا أنّي أصور مسألة الانتخابات بصورة غير واقعية وهي: تبادل الحكم في ظلّ دولة إسلامية بطريقة الانتخابات بمعنى أنّ البلد كلّه مسلم ومبطق للشريعة والأحزاب السياسية كلها إسلامية ويتبادلون الحكم بطريقة الانتخابات الخالية عن المحظورات الفاسدة كالقسم على الدستور المخالف للشرع،أما مسألة تولّي المناصب في الأنظمة المعاصرة هو ما سيتمّ بحثها في المطلب الثالث من هذا المبحث.

التنبيه الثاني في معنى النازلة:أولا وبادئ ذي بدء ينبغي التعرّض لمعنى النازلة لتوضيح الرؤية في مسألة الانتخابات هل مستجدة أم لا؟.

إن فقهاء الإسلام تعرّضوا من قبل لتعريف كلمة النازلة وهي بمجملها تعني حادثة جديدة غير معهودة في عهد التفريع وتدوين الفقه الإسلامي ولم تدلّ عليها نصوص الشرع والقواعد الفقهية بالخصوص قال ابن عابد ين الحنفي:"وهي أي النوازل- مسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية([1]).

من البداهة بمكان القول بأنّ طريق تخيير الإمام في تاريخ الإسلام ليست عبادة إذ العبادة تتوقف بنص من الشارع وقد تقدّم الكلام بأنّ طريقة تعيين الامام ليست نصاّ ولم يوص الرسول صلى الله عليه وسلم،فلم يبق إلا أن تكون عادة ترجع إلى نظرية المصالح والمفاسد ،والمفوضون إلى المصالح والمفاسد هم قادة الأمة من العلماءوأهل الرأي،وإذا كانت راجعة إلى نظر أهل الحلّ

([1])ابن عابدين الدمشقي الحنفي (: ١٢٥٢هـ)رد المحتار على الدر المختار/الناشر:دار الفكر-بيروت-الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م(١/٦٩).

والعقد فالمعتبر هو قولهم أو قول جميع الأمة على اختلاف بين أهل العلم في تحديد معنى أهل والحلّ والعقد.

المطلب الثالث:أقوال العلماء في الانتخابات العصرية وأدلة كل فريقٍ.

تحرير محلّ النزاع:

أولاً:اتفق العلماء على جواز الانتخابات حين تكون محصورة في أهل الرأي والحلّ ،كما سبق الحديث عنه في المطلب السابق،فهذه الجزئية ليس فيها إشكال لأنها كانت معمولة في عهد الصحابة رضي الله عنهم.

واختلفوا حكم الانتخابات على صورتها الحالية إلى قولين:

القول الأول:يجوز الانتخابات ولا بأس به.

أدلة هذا القول:استدلّ القائلون بجواز الانتخابات بالأدلة التالية:

١-قياس الانتخابات على البيعة إذ معنى البيعة رضى الشخص المبايِع وموافقته للمبايع له،وهذ الأمر متحقق في الانتخابات.

الاعتراض على هذا الدليل: ويمكن الاعتراض على هذا الدليل بأنّ القياس ناقص لأن الانتخابات تفارق البيعة من جهة أن المبايع يعلن الطّاعة والانقياد،بخلاف الناخب الذي يجمع بين الاختيار وبين تمييز المتنافسينِ.

الدليل الثاني:أنّ الشريعة جاءت باعتبار رضا الناس في البيعة ولم تحدد الطريقة التي من أجلها يعرف الرّضا،والانتخابات من الطرق المعاصرة التي يعرف من خلالها رضى الناس،ولم يدلّ على منعها دليل ولا يوجد دليل على حصر الطرق([1]).

الدليل الثالث:إن الأمّة هي صاحبة الحق في احتيار الحاكم وإذا كان كذلك فلها أن تمارس ذلك مباشرة أو من خلال وكلائها من أهل الحلّ والعقد([1]).

([1])محمد مفتي/مفاهيم سياسيةشرعية/٥٠.

الدليل الرابع:إنّ طريقة تولية الخليفة من الطرق الاجتهادية التي تختلف الظروف الزمانية والمكانيةوقدرة الأشخاص على الانتقال والاتصالفتجوز كلّ طريقة ما لم تخالف نصّاً شرعيّا([2]).

الدليل الخامس:أنّ الانتخابات طريقة عصرية يتمكّن بها من معرفة أراء الناس بكلّ عدلٍ وانصاف([3]).

الدليل السادس:أنّ الله تعالى قد أثنى على المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يمكن للأمةّ بجميع أفرادها أن تقوم بهذ الواجب ولا بغيره من الفروض الكفائية بل لا بد لها من الأخذ بمبدأ التوكيل والنيابة فيقوم الناس بتوكيل من يقوم بهذا الواجب نيابة عنهم وهذا ما تقرره الانتخابات المعاصرة فهي استنابة من الناس لمن يقوم ببعض الواجبات الكفائية([4]).

الدليل السادس:إنّ من الوقائع الشرعية في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم كبيعته صلى الله عليه وسلم بممثلي الأوس والخزرج(النقباء)وعرفاء وفد هوازان ما يشهد لهذه القضية ويدل على جواز الانتخابات.

القول الثاني:لا يجوز الانتخابات بهذه الطريقة الحالية

أدلة القول الثاني:استدلّ القائلون بحرمة الانتخابات بأدلّة كثيرة من أهما مايلي:

الدليل الأول:إنّ الانتخابات بصورتها الحالية لم يدلّ على جوازها دليل ولم تعرفها الأمّة الإسلامية،ولو كان فيها خير لما تركها الصحابة رضي الله عنهم.

الدليل الثاني:إنّ في الانتخابات تأليه الأغلبية وهو مبدأ مذموم في شريعتنا ﴿ وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ فالشريعة ليس فيها أكثرية وأقلية،والمسائل إمّا حق يجب قبوله ولو جاء من واحد ،أوباطل يجب رده ولو جاء من أكثر النّاس.([5]).

([1])أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السّمناني/روضة القضاة وطريق النجاة/المحقق:د. صلاح الدين الناهي/الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – دار الفرقان، عمان/الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤م(ص٧٠).

([2])الأستاذعبد القادر عودة (ت ١٣٧٣هـ)الإسلام وأوضاعنا السياسية/(٢١٤).

([3])الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي/٦٤

([4])المصدر السابق/٦٥

([5])تنوير الظلمات في كشف مفاسد وشبهات الانتخابات/٣٧.

الدليل الثالث:إنّ مفاسد المصاحبة للانتخابات كثيرة جدا من مثل التعصّب الشديد للحزب والقبيلة أوالجماعة،وسرقة الأصوات،وتفريق صفّ المسلمين وإثارة نعرات االجاهلية بينهم، وما يقع فيها من التزوير،وشراء الأصوات،وصرف الأموال في غير مصارفها الشرعية،كل هذا وغيرها كثير يجعل الانتخابات محرّمة .

الدليل الرابع:إنّ الانتخابات مخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلّم، حيث إنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم واجه الأعداء مع كثرتهم فلم يتخذ معهم حلولاً مخذولةً ليتقارب معهم في دينهم([1]).

الدليل الخامس:إنّ الانتخابات وسيلة محرّمة بل فيها تأصيل وتعميق لقاعدة"الغاية تبرر الوسيلة"وهي قاعدة يهودية وإذا كانت الوسيلة محرّمة فالغاية محرّمة أيضاً لأنّ الوسائل لها أحكام المقاصد([2]).

الدليل السادس:إنّ في الانتخابات تساهل وتمييع في قبول الشهادةوالأخذ بأقوال الشهداء من غير تمييز من حالهم ولا معرفة لماهم عليه من عدالة وديانة([3]).

الدليل السابع:تفتح المجال لكل مواطن أن يرشحّ نفسه ولا تراعي الأهلية كما أنها لا تراعي الشروط الواجب توفّرها في المرشح([4]).

إنّ مسألة تنزيل النصوص على الوقائع المستجدّة من أعقد مسائل الاجتهاد وليس ملعبا للمراهقين وأشباه العلماء وفي مسألتنا من أهم المستجدات في السياسية والحكم ،يقول الدكتور الريسوني في هذا الصدد:"::"إن قضية الدخول الجماعي في الانتخابات وقلبها من كافة جوانبها ومحتوياتها:من أفكار ونظريات،ومقاصد وغايات،وأسباب ومقدمات،وأفعال وتصرّفات،وأموال ونفقات،وخسائر ومكتسبات،وآثار وماآلات...فهذه قضية مركبة معقّدة.....ففي مثل هذه الحالة لا ينفع ولا يصّح أن تأخذ من القضية جزء أو أجزاء فتنُزل عليها آية أو حديثاً،أو قاعدة ،أو قياساً،ثم تقول: يجوز أو يحرم أو يجب بل لا بد من البحث التفصّيلي والإجمالي،ولا بد من

([1]) عبد الله الإمام/تنوير الظلمات/٥٢

([2])المصدر السابق/٥٧

([3])المصدر السابق

([4])الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي/٦٧.

الإعمال المندمج لأدلّة وقواعد شرعية عديدة ومنها ميزان المصالح والمفاسد والأرباح والخسائر.([1]).

ولهذا يتطلب الأمر إلى مزيد من البحث ليجيب الفقيه من الأسئلة التالية :

١-ما هي الطبيعة الشرعية للدولة الإسلامية في عصر مدنية الدولة؟

٢-وما دور الأمة في الاختيار؟ ومن هي الأمة ؟- أهل الحلّ والعقد-النقباء والمنتخبون- أم مجموع الأمة،وهل ينطبق أهل الحلّ والعقد في مجالس التشريعية وهيئات المنتخبة، وما حدود سلطنة الرئيس في الدولة الحديثة وهل يتوافق مع مقاصد الشريعة؟ وإذا كان هناك

ثلاثة عناصر -النصوصُ الحاكمة -السوابق الفقهية المبثوثة في الكتب السلطانية- الواقع الذي تمليه المصالح والمفاسد، وتطور الأمة والبيئة العالمية. فعلى ضوئها جميعاً يصاغ المفهوم لتحديد الصبغة الشرعية والسياسة الحاكمة اللدولة الإسلامية فلا ينبغي الاستعجال،وانطلاقا من المفاهيم الثلاثة نقول الآتي:

١- المقصود من الولاية في الإسلام هو تحقيق المقاصد الشرعية،وحماية حقوق المسلمين فأي طريق تحققت به هذه الغاية فهو طريق شرعي مباح.

٢- أنّ طريقة اختيار الحاكم ممّا يختلف بحسب الزمان والمكان،ويتأثر وصفه بحال المجتمع والظروف الطارئة عليه،والقول بأنّ الأصل في الطرق الموصلة للحكم الإباحة هو الأيسر للمسلمين ليختاروا أنفع السبل المحققة لمقاصد الإمامة مما يناسب. وإذا كان الأمر كذلك"فكل طريقة مباحة ارتضاها الناس وحصلت بها الشوكة والمنعة وتحققت بها مقاصد الإمامة فهي طريقة صحيحة،ولو لم تكن معروفة عند الصحابة([2]).

٣-أنّ طرق التولية في عصر الصحابة قد اختلفت من خليفة لآخر،ولم ينكر أحد من الصحابة أي طريق من هذه الطرق،مع أن كل طريقة تخالف التي قبلها ممّا يجعل إجماعاً سكوتيا،جواز كل تلك الطرق.

([1])الاجتهاد المصلحي/أحمد الريسوني/ضمن بحوث ندوة القاصد/٢٤

([2])الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي/٣٢٩.

٤-أنّ طرق تولية الإمام من الأمور الدنيوية المطلقة ألتي سكتت الشريعة عن تفاصيلها فالأصل فيها الإباحة والعفو ما لم يدلّ دليل على تحريمه.

٥-أنّ المتفق بين أهل العلم أن اختيار الإمام لا يكون إلا عن طريق أهل الشورى، وأن بيعته لا تتم إلا إذا تم الاختيار على هذا الوجه(١).

وبناء على هذا فالرجوع إلى الناس لاختيار الرئيس كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية المعاصرة هو من الطرق المباحة للوصول إلى الحكم (٢).

المطلب الرابع:أراء العلماء في ترشح المسلم للمناصب الحكومية في الأنظمة العصرية.

وقد سبق القول في اتجاهات الاسلاميين ومناهجهم في التعامل مع الواقع وكانت القسمة هناك رباعية إلاّ أن القسمة هنا ثنائية.يعني من حيث تحريم الانتخابات وتجويزها القولين.

اختلف في المسألة على قولين.

القول الأول:لا يجوز المشاركة في الأنظمة الحديثة في أي منصبٍ كان وانخراط العمل السياسي يعدّ فعلاً محرّما شرعا وقد يؤديّ صاحبه إلى الكفر في بعض الأحيان،وهذا الفريق ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول:يرى كفرية الانتخابات ومن ثمّ يكفر المنافس في الانتخابات والشعب الذي ينتخب هذا المنتخب يقول أحدهم:"أما الذين ينتخبونهم من أفراد الشعب فيكفرون أيضا, لأنه بموجب الديمقراطية النيابية فإن الناخبين هم في الحقيقة إنما يوكلون النواب في ممارسة السيادة الشركية – التشريع من دون الله – نيابة عنهم, فالناخبون يمنحون النواب حق ممارسة التشريع الشركي, وينصبونهم — بانتخابهم — أربابا مشرعين من دون الله ؛ لذا فإن المشاركة في هذه البرلمانات بالترشيح أو الانتخاب من الكفر الأكبر بل هو تجاوز على مقام ربوبية الله تعالىفالتيار السلفي الجهادي يعتقد أن هذه الأنظمة القائمة اليوم أنظمة فاسدة ودرجة فسادها ليست من

---

(١)الأستاذ عبد القادر عودة/ لإسلام وأوضاعنا السياسية/الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعةوالنشر/عام النشر: ١٤٠١ هـ – ١٩٨١ م(٢١٦).

(٢)الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي/٣٣٠

أبواب الظلم أو الجور كما يحاول البعض جعله وتوصيفه كلا بل هو الكفر البواح والشرك الصراح والردة الظاهرة التي لا يصلح معها الترقيع أوعمليات التجميل التي تسعى لها التيارات الأخرى من خلال هذه المؤسسات؛ بل لا يصلح مع أمثال هذا الفساد العريض إلا التبديل والتغيير والتدمير والاقتلاع من الجذور(١). ومن أبرز شخصيات هذا الاتجاه،الأستاذ الشهيد سيد قطب،والشيخ سيد شريف إمام المشهور ب(الدكتور فضل)،والشيخ أبو محمد المقدسي،والشيخ أبو قتادة الفلسطيني،وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض زعماء هذا التيار ومنظريه مضطربون في المنهج خاصةّ بعد ثورات ربيع العربي.

القسم الثاني: من اتجاه المانعين.يرى حرمة المشاركة إلّا أنه يخالف السابق في عدم تكفير المنخب والشعب الناخب للمرشح وإن كان يرى كفرية الانتخابات،بل قد يجوز للشعب انتخاب من يظنون أنه أصلح لهم حيث يقول بعضهم:"ونحن لا ننصح مسلم ان يرشح نفسه فى هذة الانتخابات فى كل البلاد اليوم لان الحكومات لا تحكم بما انزل الله , لكن أنا أعلم ان هذا الرأى لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم ومن الدكاترة ...حينذ سنرى فى الساحة ناس يرشحون أنفسهم من الاسلاميين، حينئذ يجب علينا ان نختار من هؤلاء الذين نزلوا فى ساحة الانتخابات , نختار منهم الأصلح , ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين،ومن هذ الاتجاه الشيخ العلاّمة الألباني، وهو مؤسس نظرية التربية والتصفية، والشيخ العلاّمة مقبل ابن هادي الوادعي، والعلاّمة الإثيوبي محمد أمان الجامي والدكتور ربيع المدخلي وكثير من علماء الحديث وكتاب تنوير الظلمات لشيخ عبد الله الإمام يمثل هذ الاتجاه ومن المانعين أيضا الأستاذ المفكر محمد قطب في كتابه (واقعنا المعاصر) حيث قال:ولكن في جميع الحالات لا ينبغي للمسلم الذي ينكر حكم الجاهلية أن يكون وزيراً،فإنّه عنئذ يقع تحت الضغط المباشر للجاهلية.....وأبسط ذلك أن يقسم يمين الولاء للحكم الجاهلي الذي ينكره أوللطغاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله(٢) ولتوضيح القضية ينبغي الإشارة إلى نقاط الالتقاء والافتراق،بين هذين الفريقين وهي كالآتي:

١-أنّ كلاً منهما يعتقد كفرية الانتخابات

---

(١)حوار الشيخ أبو محمد المقدسي في منبر التوحيد

(٢)محمد قطب/واقعنا المعاصر /دار الشروق /الطبعة الرابعة /٤٨٦

٢-أنّ التيار السلاح، يعممّ التكفير ناخبين ومنتخبين ويشهر السّلاح أمام الدول.
٣-أنّ التيار الجهادي مضطّرد في منهجه في كفرية الانتخابات وأنظمة المولدّة عنها.
٤—أنّ بعض السلفية العلمية تتناقض موقفها من أنظمة الحكم فهي حين تكفر الانتخابات توجب طاعة الرئيس الذي فاز وخرج في هذه الانتخابات وبعبارة أدق فالرئيس كافر ويلزم طاعته.
٥-اتجاه السلفية العلمية تحرم المشاركة السياسية السلمية بينما تحرم الخروج على الحاكم لأنه حاكم شرعي،وليس لديهم موقف واضح في تغيير الواقع المعاش غير الشيخ الألباني الذي أسس قاعدة التربية والتصفية.
٦-أنّ كلّا من الفريقين حصل لهم اضطراب في قضية الانتخابات بعد أحداث ربيع العربي.
ومن المانعين في المشاركة السياسية جماعة التبليغ والدعوة حيث جعلت من ضمن أصولها الابتعاد عن السياسة

القول الثاني:القائلون بجواز المشاركة.

وعلى رأس هؤلاء الإمام حسن البنا، وعلاّمة المفسر عبدالرحمن ناصر السعدي،وأستاذ أبو الأعلى المودودي ،والشيخ أبو زهرة،الشيخ العلاّمة المحدث أحمد محمد شاكر، والشيخ العلاّمة عبدالعزيز ابن عبد الله ابن باز،والشيخ العلاّمة الفقيه ابن عثيمين، والشيخ العلاّمة يوسف القرضاوي،والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق زعيم السلفية الحركية في الكويت،والشيخ العلاّمة عبدالكريم زيدان، وعلاّمة المحدث محمد ولد الددو،والدكتور المقاصدي أحمد الريسوني،والشيخ عبد المجيد الزنداني،والشيخ المحدث عبد المحسن العبّاد البدري،والدكتور عمر الأشقر،والشيخ منّاع القطان،والشيخ ناصر البرّاك ،وعلاّمة الفقيه صادق الغرياني مفتي ليبيا،والدكتور مختار نور الدين الخادمي،ومن مشائخنا الصوماليين الشيخ العلاّمة شريف عبدالنور، والشيخ عمر الفاروق، وبرأي هذا الفريق تفتي المجامع الفقهية.

ويكتفي الباحث بإيراد قول: العلاّمة المحدث محمد أحمد شاكر حين تحدّث هذه المسألة وطالب رجال القانون بأن يكونوا مع علماء الشريعة يداً واحدة من أجل جعل القوانين كلها مستقاة من الكتاب والسنة، ثم ذكر أنه إذا أبى رجال القانون ذلك فإنه سيدعو علماء الأزهر

والقضاء الشرعي وغيرهم للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف ثم قال رحمه الله:"وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي، أن نبث في الأمة دعوتنا، ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نصاولكم عليها في الانتخاب ونحتكم فيها إلى الأمة ... فإذا وثقت الأمةبنا ورضيت دعوتنا، واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها، وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم، كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب(١).

المطلب الرابع:موجز أدلة القائلين بالجواز.

فقد لخص الدكتور شاكر شريف في كتابه(المشاركة في الوزارة والبرلمان) أدلة المجوزين إلى النقاط التالية:

١-الأدلة النقلية التي هي الكتاب،والسنة.

٢-والأدلة العقلية التي هي الاستدلال بالمصلحة.

٣-استئناس أقوال أهل العلم.

أولاً:الكتاب فاستدلّوا قصة يوسف عليه السلام في ترشيح المناصب عامة كانت أو خاصة ومجمل القصة أن يوسف عليه السلام رشح نفسه ليشارك الحكموليقيم العدل ما استطاع وسط نظام يقوم على الكفر والامتيازات الباطلة التي اعتادها ملوك مصر وتميزوا بها على شعوبهم .. ولم يقصر يوسف عليه السلام في اهتبال هذه الفرصة المواتية ليقيم العدل ويدعو إلى الله من موقع أفضل ويجنب شعباً من الشعوب خطر المجاعة التي علم أنها تنتظرهم في سني القحط السبع القادمة فعرض نفسه على ملك مصر قائلاً:﴿ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ﴾ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في توجيه دلالة الآية:ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارا

(١)علي ابن نايف الشحود/مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية/٢٥.

ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله تعالى:﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذافعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم(١).

فلخص ابن تيمية في القصة على النحو الآتي:

١- أن ملك مصر وقومه كانوا كفّارا.

٢-وأنّ لهم قانونا في التصرفات وقبض الأموال وتنظيم الشؤون المالية.

٣- وان يوسف كان يعرف ذلك.

٤- وأن يوسف عليه السلام هو الذي قدّم الطلب وسأل الولاية.

٥-أن يوسف عليه السلام فعل ذلك انطلاقاً من قاعدة فعل المحرّم لدفع ما أحرم منه.

ويقول أيضا في موضع آخر:" وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر؛ فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه قال تعالى عن مؤمن آل فرعون:﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ﴾(٢)

---

(١)ابن تيمية/مجموع الفتاوى/تحقيق/عبد الرحمن بن محمد بن قاسم/ص/٢٠/٥٧.

(٢)ابن تيمية/مجموع الفتاوى/١٩/٢١٧.

ويتضح الأمر تعليق ابن العربي على هذه الآية أكثر وضوحاً إذ يقول:"كيف استجاز يوسف أن يقبل الولاية بتولية كافر وهو مؤمن نبي؟قلنا: لم يكن سؤال ولاية؛ إنما كان سؤال تخل وترك، لينتقل إليه؛ فإن الله لو شاء لمكنه منها بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر، لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في الأنبياء والأمم، فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء([1]).ومن يريد المزيد فليطالع شرح الآية في تفسيير ابن العربي فإنّ فيه بحثا نفيسا.

يقول الدكتور الشحود تعليقا على هذه القصة:"وهذه الآيات واضحة صريحة الدلالة أنه يشرع للمسلم إذا هيئت له الفرصة أن يقيم العدل في قوم من الكفار ألّا يمتنع عن ذلك.

بل قد يأثم إذا كانوا في حاجة إلى عدله وعلمه فامتنع من ذلك. هذا إذا كانوا كفاراً .. فكيف إذا كانوا مسلمين، وكانت حاجتهم أن يتولى شئونهم أهل الدين والصلاح لا أهل الفساد والإفساد؟"([2]).

ثانياً:الاستدلال بالسنة فقد استدل هذا الفريق قصة النجاشي في حكمه على النصارى المسيحية،ووجه استدلالهم للقصة أمور منها:

١-أن النجاشي أسلم وآمن النبي صلى الله وعليه وسلم وهذا موضع اتفاق .

٢-وأنّ دخول الإسلام يقتضي الابتعاد والترك عن كلّ نظام وأحكام يخالف الإسلام.

٣-وأن النجاشي بعد إسلامه لم يتنازل عن الحكم بل استمرّ على الحال بل وقاتل لأجل الحفاظ على الدولة .

٤-أنّ النبي صلى الله عليه وسلمّ لم يطالب بتحويل الأنظمة والحكم إلى شريعة الإسلام كما أنّه لم يطالب بترك الحكم بل أقرّ له عن الحال.

٥-أنّ النبي صلى الله عليه وسلمّ مدحه ووصفه بالعبد الصالح وصلىّ عليه.

([1])القاضي أبوبكر ابن العربي/أحكام القرآن/الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان-الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م(٣/٦٦٠).

([2]) علي بن نايف الشحود/مشروعية المشاركة في المجالس المعاصرةالتشريعية والتنفيذية /الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١م.(٣٧).

ولا شك أن بقاء النجاشي في ملكه وأمره قومه بالحق وإقامة ما أقامه من العدل فيهم خير من ترك ذلك وهذا بحمد الله دليل صريح من السنة على ما نحن بصدده([1])

ثالثا:الاستدلال بالمصلحة.

وهي انطلاقا من قاعدة:ارتكاب أخف الضررين وارتكاب المفسدة الصغرى لدفع مفسدة الكبرى عند الضرورة من فروض الكفايات.

وأوضح كلام في استدلال بالمصلحة لهذه المسألة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد سؤال وجهت إليه وهي كالتالي:"سئل الشيخ – قدس الله روحه –:

عن رجل متول ولايات ومقطع إقطاعات وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء؛ بل ربما يزداد وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه فيسقط النصف والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟ وقد عرفت نيته واجتهاده وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم. فهل يطالب على ذلك؟ أم لا؟ وأي الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة. وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها في ذلك من المنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم. فهل الأولله أن يوافق الرعية؟ أم يرفع يده. والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده.؟

فأجاب:

الحمد لله، نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر: فإنه يجوز

---

(١) المصدر السابق/ص٣٧.

له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. فنشر العدل – بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان – فرض على الكفاية يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطالب بها وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك الإقطاعات والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده ولا يخففه كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خيرا للمسلمين من إقرارها كلها ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان فهو أقرب من غيره ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسانغيره والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره ولا ضمان عليه فيما أخذه ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة إذا كان مجتهدا في العدل والإحسان بحسب الإمكان. وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف والعامل في المضاربة والشريك وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم: فإنه محسن في ذلك غير مسيء وذلك مثل ما يعطي هؤلاء المكاسين وغيرهم في الطرقات والأشوال والأموال التي اؤتمنوا؛ كما يعطونه من الوظائف المرتبة على العقار والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى؛ فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم. والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئا من الأموال([1]).

([1])ابن تيمية/مجموع الفتاوى/٣٥٨.

المطلب الخامس:موجز أدلة القائلين بمنع المشاركة.

استدلّ المانعون في جواز الانتخابات بأدلةٍ نوجزها فيما يلي:

أولا:الكتاب-

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾

فالحكم والتشريع لله وحده، وهذه المجالس من مهامها تشريع القوانين، فكيف يجوز دخول مثل هذه المجالس وهي تعتدي على مقام الألوهية بتشريع الأحكام؟! وكيف يرضى دعاة مسلمون أن يكونوا جزءا من المشرعين من دون الله؟ يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله:"إنّ منازعة الله الحكم تخرج المنازع من دين الله حكماً معلوماً من الدين بالضرورة ، وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله، وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه، ويدينون له بالطاعة وقلوبهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه، فكلهم سواء في ميزان الله([1]).

ثانيا:قوله

تعالى:﴿وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓۚ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡ﴾وهذه المجالس فيها أناس يتطاولون على شرع الله ويستهزؤون به ويخوضون في آيات الله، كونها تضم شرائح حزبية متعددة، وبجلوس المسلم معهم يكون مثلهم([2]).

ثالثا:والنواب الذين سيدخلون البرلمان يطلب منهم أداء قسم المحافظة على الدستور والنظام، والدستور والنظام مخالفان للشرع الإسلامي، فما موقف النائب المسلم حين يطلب منه ذلك([3]).

رابعا:﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢١﴾

([1])سيد قطب/ ي ظلال القرآن/ الناشر: دار الشروق - بيروت- القاهرة/ الطبعة: السابعة عشر - ١٤١٢هـ (٤/ ٢٤٢).

(٢)الدكتور الشحود/ مشروعية المشاركة في المجالس المعاصرةالتشريعية والتنفيذية/٦٨.

([3])مشروعية المشاركة في المجالس المعاصرةالتشريعية والتنفيذية/٧١

وجه الدلالة: إن واقع هذه المجالس النيابية إنما هو تقليد للديمقراطية، وذلك داخل في الإشراك بالله، وخاصة في شرك الطاعة، حيث إن الانتخابات جزء من النظام الديمقراطي، وهذا النظام من وضع أعداء الإسلام، ليصرفوا المسلمين عن دينهم، فمن قبله راضيا به مروجا له، معتقدا صحته، فقد أطاع أعداء الإسلام([1]).

خامساً: إن المشركين جاءوا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وعرضوا عليه الملك لكن رسول الله أصرّ على موقفه والمضيّ في طريقه في الدعوة إلى الله والله سبحانه وتعالى لم يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا التوجه، إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله، وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له مع ما يعانيه من الغربة والاضّطهاد والعناء ([2]).

وبناء على هذه الأدلة لا يجوز الترشحّ للمناصب القيادية في هذه الحكومات المعاصرة.

المطلب السادس: الترجيح بين الرأيين.

يرى الباحث بعد مقارنة أدلة الفريقين أن قول الجمهور أقرب للصواب وذلك للأسباب التالية:

١ -إن قضية دخول الأنظمة الفاسدة أو حتى الكافرة لإصلاحها أو لتقليل شرها على الأقلّ كان طريقا معروفا للأمة،فقد دخل الصلاح الدين الأيوبي في الدولة الفاطمية تحت شعار دعم استقرار البلد وحمايته من الثورات الداخلية وتآمر الإمارات الصليبية ثم أصبح وزير للدولة لدى الخليفة العبيدي (العاضد) ([3])

ومع أن أهل العلم آنذاك أجمعوا على كفر العبيديين لم ينكر أحد من العلماء على فعل صلاح الدين بما قام به ويعرف موقع صلاح الدين من تاريخ الإسلام القاصي والداني،إنّ هذا الأمر يؤكد لنا أنّ طريقة إزالة المنكر ليست واحدة،بل تخضع للظروف الزمانية والمكانية،وذلك في الخطوات التي اتبعها صلاح الدين في السيطرة على مصر تختلف عن الخطوات التي اتبعها الصحابة في فتحها لأن اختلاف الظرف الشرعي والسياسي بين مصر القبطية تحت حكم

([1])المصدر السابق ٧٢.

([2])ينظر سيد قطب/معالم في الطريق/٣٠.

([3])علي محمد الصلاّبي/صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس(٢٢٩).

المقوقس ومصر الشيعية تحت حكم العبيدي جعل ترتيبات التمكين الشرعي والسياسي تختلف فالأولى استعمل فيها خيار الإسلام أو الجزية أو السيف والثانية اعتمدت على بناء النفوذ والإصلاح من الداخل ([1])

وكذلك خطوات سيطرة الإسلاميين على مصر العلمانية في عهد العسكر تخالف تلك الأزمنة السابقة من حيث اختلاف الظروف السياسية أو الشرعية واختلاف آليات التمكين كما تختلف الحياة وثقافة البشر مقارنة بالحياة السابقة.

وكذلك تختلف طريقة فتح القسطنطينية النصرانية على يد (محمد الفاتح) بطريقة التي استعملها أردوغان لاسترداد القسطنطينية إلى حظيرة الإسلام.

وكلهم من رسول الله ملتمس=====غرفاً من البحر أو رشفا من الديم

٢-أنّ إعمال القواعد الشرعية تقتضي المشاركة في هذه الأنظمة وخاصة قاعدة ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع مفسدة الكبرى عند الضرورة من مهمات الدين كما سبق في فتوى ابن تيمية،وقد يقول المانعون المفسدة المرتَكبَةِ هنا مفسدة الشرك، للوصول إلى مصلحة دنيوية والمصلحة المفوتة هي مصلحة التوحيد وقد أجمع أهل العلم على تقديم حفظ الدين على كل المقاصد الأخرى فكيف تقدمون مصلحة الدنيوية على مصلحة حفظ الدين؟

ويجاب هذا على ثلاثة أمور:

الأول:لا نسلّم أن المفسدة المرتَكبَة هنا مفسدة الشرك،وذلك أن الشخص في المجلس النيابي إذا عرض مثلا قضية تخالف الشرع فإنه يصوت ضدها فكيف يصر المنكِرُ الحرام مترتكباً للشرك.

الثاني:إننا نرى أنّ المسلم في المجلس النيابي أو الوزارة يحققُ مصلحة شرعية وليست دنيوية لأنه ينكر المخالفات الشرعية المطروحة للنقاش وهذا الإنكار بالصوت هو الذي يستطيع ويجب على كل مسلم رد المنكَر بما يستطيع.

الثالث: نحن في موقع تزاحم المصالح والمفاسد،والنّظر إلى خير الخيرين وشر الشرين وليس مقام التخلي عن ديننا وعقيدتنا أو ارتكاب الشرك([2])

([1])التمكين في العصر الحديث/للمفكر الجهادي محمد ابن عبد الله /٢

([2])الشيخ أبو الحسن المأربي/الإسلاميون والعمل السياسي/١٨١

٣-إنّ من فقهاء الإسلام من أباح أو استحبّ طلب القضاء وبذل المال لأجله اذا اقتضت المصلحة إلى ذلك قال أبو الحسن الماوردي: "فإن بذل على طلب القضاء مالا: انقسم حال طلبه ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون واجبا لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء أو مستحبا له ليزيل جور غيره أو تقصيره فبذله على هذا الطلب مستحب له وقبوله منه محظور على القابل له"([1]).

٤-إنّ المانعين في المشاركة يتحدثون عن أمور متفقة عليها بين طرفين كحرمة الديمقراطية،وتحريم الدساتير الوضعية، وهذا الأمر متفق عليه إلّا أن المختلف كيفية تغييره ولا يمتلك المانعون طريقا لتغيير هذا المنكر.

٥-إنّ الواقع المعاش يشهد التأثير الإيجابي للمشاركة السياسية على القضايا الإسلامية فمثلا الحركة الإسلامية السودانية رغم ضعفها بسبب ماتعانيه من عزل سياسي وفرض العقوبات عليها إلّا أنها قدمت للمسلمين في أفريقيا في مجالات العلمي والدعوي الكثير ، إلى جانب ما قامت من أسلمة البلد واستئصاله من براثين التغريب.

٦ -إن المانعين من المشاركة السياسية إما أن يقوموا بالجهاد الذي لم تستكمل مقوماته بعد فيصرون ذريعة لاحتلال أراضي المسلمين كما هو مشاهد. وإما أن يتفرجوا الواقع ولم يتدخّلوا سلباً وإيجاباً،بخلاف ما نرى من مشاركة الإيجابية لحزب العدالة والتنمية واهتمامه لأمور المسلمين والعملية الجارية في الموصل الآن خير شاهد حيث ذهبت قوات تركيا لإنقاذ أهل السنة في الموصل،وأصبح الآخرون ذريعة لاقتلاع جذور أهل السنة في العراق،

٧-إن المسألة مسألة المصالح والمفاسد وتحقيق المقاسد الشرعية وهذا الأمر يتطلّب الى معرفة أنواع المصالح ومراتبها فالمصالح أنواع منها ما دنيوي وما هو أخروي،ومنها ماهو حسي وماهو

([1]) الإمام الماوردي/الحاوي الكبير/المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود/الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩م (١٢/١٦).

معنوي،وماهو فردي وماهو جماعي ومنها مو هو خُلقي وما هو بدني وما هو مالي،ومنها ماهو حاليٌّ عاجل وما هو مآليٌّ آجل، ومراتب المصالح:منها ما هو ضروروي وما هو حاجيٌّ وما هو تحسيني،ومنها ما هو أصلي قائم بذاته وما هو مكمّل تابع لغيره،ومنها ما هو واجب وما هو مندوب وما هو مباح،ومنها ما هو قليل، وما هو كثير،ومنها القاصر الذي ينحصر نفعه في صاحبه،ومنها المتعدّي الذي يمتد نفعه إلى غيره ([1])

وإذا كانت طبيعة المسألة تقتضي النظر إلى كل هذه الأنواع من المصالح ومراتبها وإلى واقع الأمة وحال البلد الذي تجري فيه العملية السياسية فمن الواضح أنّ إصدار الحكم واستعجال التحريم والتحليل غير متصور في طالب علم الشريعة دعك عمّن يدّعي التفقه وينتمي إلى العلم.

وتبقى المسألة خلافية بين أهل العلم ولا يجوز أن يصعد الأمر إلى تكفير أو تفسيق طالما أنّ المسألة اجتهادية،والكل يسعى إلى الحق.

واختتم القول بأن المسألة لم تشبع ببحث يشفي الغليل ويكشف اللثام إلى الآن بحثا أكثر نضجاً.

هذا وبالله التوفيق وصلى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله على التمام== والشكرله له على التوفيق.

([1])الاجتهاد المصلحي/للدكتور أحمد الريسوني/ بحوث الندوة(نحو منهج علمي أصيل لدراسة القاضايا الفقهية المعاصرة(/١/١٨-١٩).